

AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI SQUILLACE

(PROVINCIA DI CATANZARO)

SCHEMA CONVENZIONE PER L'INCARICO DI DIREZIONE LAVORI, CONTABILITÀ, MISURA, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PER LA "RIQUALIFICAZIONE, MANUTENZIONE E RIPRISTINO FUNZIONALE DEI PERCORSI DEL GIARDINO BOTANICO, SITO IN VIA ALESSI A SQUILLACE (CZ)".

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno [REDACTED], il giorno [REDACTED] del mese di [REDACTED] nella Residenza Comunale di Squillace (CZ) si sono costituiti,

DA UNA PARTE

L'Amministrazione comunale di Squillace, nel seguito denominata "Committente", in persona dell'Arch. Antonio Macaluso, Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Squillace (CZ) (P.I. 00182160796) il quale interviene, agisce e stipula esclusivamente nel nome, per conto e nell'interesse del Comune medesimo, per la su espressa qualifica;

DALL'ALTRA

[REDACTED], nato a [REDACTED] il [REDACTED], iscritto all'Ordine degli [REDACTED]
- C.F.: [REDACTED], con sede legale dello studio tecnico in [REDACTED]
[REDACTED], nel seguito denominato "Professionista".

Premesso che con determina del Responsabile del Settore Tecnico n° in data, è stato individuato il suddetto professionista, quale tecnico a cui affidare l'incarico di direzione lavori, contabilità, misura, certificato di regolare esecuzione e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione: ***"Sistemazione e messa in sicurezza della viabilità nei quartieri San Giorgio e San Matteo, ed Efficientamento energetico della rete di pubblica illuminazione a Squillace Lido"***, finanziato con fondi da parte del Ministero dell'Interno.

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

Tra le parti come sopra costituite, con la presente scrittura, redatta in due originali, di cui uno per ciascuna delle parti contraenti, si è convenuto:

Art. 1

La premessa è parte integrante del presente atto.

Art. 2

L'Ente committente affida all'Ing. Aversa Salvatore, nato a Catanzaro il 08/12/1983, iscritto all'Ordine degli Ingegneri di Provincia di Catanzaro con n° 2824 - C.F.: VRSSVTT83T08C352E e P.IVA 03500720796, con sede legale dello studio tecnico alla via Prov.le per Copanello n. 74 - 88069 Staletti (CZ), che accetta, l'incarico per la direzione lavori, contabilità, misura, certificato di regolare esecuzione e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per il progetto di: ***"Riqualificazione, manutenzione e ripristino funzionale dei percorsi del Giardino Botanico, sito in via Alessi a Squillace (CZ)"***.

I professionisti si riservano la facoltà di avvalersi a proprie spese di eventuali collaborazioni da parte di altri professionisti, informandone l'Amministrazione, ma senza che ciò possa comportare alcun onere aggiunto per l'Amministrazione stessa.

Art. 3

Il professionista svolgerà l'incarico secondo le disposizioni impartite dal Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Squillace (CZ).

Egli, pertanto, resta obbligato all'osservanza delle norme del D. Lgs. n° 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, nonché del Regolamento di attuazione della suddetta legge approvato con D.P.R. n° 207/2010 per la parte ancora in vigore.

Art. 4

Restano affidate al Direttore dei Lavori, e si intendono comprese nel presente disciplinare, tutte le prestazioni professionali relative a varianti in corso d'opera ai sensi dell'art. 149 D.Lgs. 50/2016, cui si applicano le disposizioni ai sensi del D.P.R. n. 207/2010 (per le parti in vigore ovvero necessariamente applicabili per vuoto legislativo) ed al D.M.-M.I.T. 7 marzo 2018 n. 49.

Versano a carico del Professionista incaricato le varianti e le altre prestazioni comunque denominate che siano originate dalla necessità della risoluzione di errori professionali a Lui imputabili nell'esecuzione del servizio allo Stesso con il presente disciplinare affidati.

Art. 5

L'onorario per le prestazioni previste nella presente convenzione, viene dedotto in base all'offerta presentata ed è, quindi, stabilito in € [REDACTED] (diconsi € [REDACTED]).

Il compenso è da intendersi oltre Cassa Professionale al 4%.

Resta inteso che nei suddetti compensi professionali non sono compresi i seguenti oneri:

- Sondaggi e prove geotecniche ove ritenute necessarie;
- Relazione geologica qualora sia richiesta dalle vigenti normative.

Per quanto riguarda i compensi relativi a tali prestazioni professionali si demanda alle tariffe approvate dagli ordini professionali di appartenenza.

Art. 6

Il pagamento delle competenze professionali resta subordinato al formale trasferimento dei fondi da parte del GAL Serre Calabresi, in applicazione al finanziamento concesso, e sarà effettuato dopo l'approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione.

Art. 7

Gli onorari di cui ai precedenti articoli 5 - 6 verranno liquidati dal Responsabile del Settore Tecnico previo controllo della parcella, vistata dall'Ordine professionale di appartenenza se richiesto dallo stesso, il quale verificherà che la stessa rispetti i contenuti della presente convenzione.

Il pagamento degli onorari in argomento avverrà, su presentazione di regolare fattura elettronica.

Art. 8

Il professionista incaricato, dovrà essere munito in base al D. Lgs. n° 50/2016 e s. m. i., nonché alle norme del D.P.R. 207/2010, di una polizza di Responsabilità Civile Professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza.

Tale polizza copre, in particolare, i rischi derivanti da errori ed omissioni nella redazione del progetto, che possano determinare a carico dell'Amministrazione Comunale nuove spese progettuali e/o maggiori costi.

La polizza dovrà essere valida per tutta la durata dei lavori, fino all'emissione del Certificato di Collaudo o del Certificato di Regolare Esecuzione.

La mancata presentazione della polizza di garanzia di cui sopra, esonera l'Amministrazione Comunale dal pagamento della parcella professionale.

Art. 9

Per quanto non espressamente previsto nel presente disciplinare, si fa esplicito riferimento alle norme di Legge e Regolamenti vigenti in materia.

Art. 10

Il Professionista, sotto la sua esclusiva responsabilità, deve ottemperare a tutte le disposizioni legislative, come pure deve osservare tutti i regolamenti, le norme, le prescrizioni delle competenti autorità in materia, le norme fiscali ed ogni e qualsiasi norma possa comunque interessare la prestazione. Il Professionista prende, inoltre, atto che il presente incarico non comporta il suo inserimento nell'apparato organizzativo del Committente. Dichiara sotto la propria responsabilità di non aver in corso alcun rapporto di impiego o di prestazione professionale incompatibile con l'incarico affidatogli con il presente atto e di non trovarsi in

alcuna delle cause che gli impediscono di contrarre con la Pubblica Amministrazione, secondo quanto stabilito dalla legislazione vigente.

Il Professionista è responsabile dei compiti a lui assegnati con la presente convenzione ed è chiamato a risponderne per le eventuali maggiorazioni dei costi derivanti da suoi errori, omissioni o incompetenze.

Art. 11

L'incarico dovrà essere svolto dal Professionista sotto la sua piena ed esclusiva responsabilità. Non è consentito al Professionista cedere il presente Contratto ad altro professionista, pena la nullità dell'atto stesso.

La natura della prestazione unita all'inesistenza di vincoli di subordinazione verso l'Amministrazione, esclude che per effetto della medesima possa configurarsi un rapporto di lavoro subordinato; pertanto nessun trattamento accessorio, sia economico che previdenziale ed assistenziale potrà essere corrisposto e/o preteso, se non espressamente previsto dalle normative che regolano la fattispecie contrattuale.

L'esecuzione del servizio ed il regolare adempimento di tutte le prescrizioni dettate dalla presente convenzione saranno seguite e verificate dal committente.

Il Responsabile del procedimento non assumerà responsabilità alcuna nei confronti dell'incaricato per ogni evento o danno che potesse verificarsi nel corso o comunque in occasione ed in conseguenza dell'esecuzione della prestazione affidata.

Art. 12

Tutte le spese inerenti la stipula della presente convenzione che verrà stipulata nella forma della scrittura privata semplice sono a carico del professionista. Il presente atto sarà registrato in caso d'uso ai sensi di legge. Le spese di registrazione saranno a carico della parte che ne farà richiesta.

Art. 13

Il presente atto sarà assoggettato a registrazione solo in caso d'uso di una delle parti.

Art. 14

Eventuali controversie derivanti dalla presente convenzione saranno deferite all'autorità giudiziaria competente del Foro di Catanzaro. In pendenza del giudizio sono sospesi gli obblighi della presente convenzione.

Art. 15

Il Committente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, informa l'incaricato che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.

Letto, approvato e sottoscritto in duplice copia.

IL PROFESSIONISTA

()

p. IL COMUNE DI SQUILLACE

(Arch. Antonio Macaluso)